

1501499-65.2021.8.26.0597

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: Rodrigo Rissi Fernandes

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)

"ROUBO MAJORADO TENTADO. Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet.

Impossibilidade de amparar condenação em prova precária. In dubio pro reo. Recurso ministerial desprovido."(TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

Ante o exposto e o mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, . - Jardim América

CEP: 14160-280 - Sertãozinho - SP

Telefone: (16) 3521-1588 - E-mail: sertaozjec@tjsp.jus.br

1501499-65.2021.8.26.0597 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501499-65.2021.8.26.0597

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE CESAR CARLIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Rissi Fernandes

Vistos.

CAIQUE CESAR CARLIN foi denunciado por infração ao art. 147, caput, do Código Penal, porque no dia 21 de novembro de 2019, por volta das 11h30, ameaçou, por palavras, a vítima Ana Helena da Silveira Fernandes, de causar-lhe mal injusto e grave.

Não foram propostos os institutos despenalizadores constantes na Lei 9.099/95 ante a ausência dos requisitos legais para tanto.

Na audiência de instrução foi realizada a oitiva da vítima e colhidos os depoimentos do réu e testemunhas, tendo o i. Representante do Ministério Público pleiteado a procedência da ação penal.

É o breve relatório, pois dispensado nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão ministerial é IMPROCEDENTE, sendo a absolvição do acusado medida que se impõe, eis que a prova produzida é frágil para autorizar a condenação.

O conjunto probatório não produziu neste Magistrado a certeza necessária para a prolação do édito condenatório, eis que durante a instrução criminal não restou evidenciada a prática da infração imputada ao réu na exordial.

Muito embora a vítima assegure ter sido ameaçada pelo réu, este, por sua vez, nega a prática do delito, não havendo nos autos elementos seguros que pudessem esclarecer qual a versão correta dos fatos.

Com efeito, por ocasião da audiência de instrução realizada (fl. 212), a vítima Ana Helena da Silveira Fernandes relatou que se envolveu em um acidente de trânsito com o acusado e, como estava certa, sua seguradora custeou o conserto de seu carro e se recusou a custear o conserto da motocicleta do acusado, e a partir daí ele começou a lhe perseguir. Disse que o acusado foi na porta de sua casa e proferiu palavras de baixo calão, dizendo que iria lhe perseguir até seus últimos dias, o que lhe causou medo. Que nunca tinha visto o acusado. Que ficou assustada quando o acusado foi na porta de sua casa, principalmente porque reside com três filhas. Que o acusado ajuizou uma ação indenizatória contra a depoente em razão dos prejuízos causados em sua motocicleta e por ter ferido a mão, porém o processo não prosseguiu porque o acusado estava preso. Que no dia em que o acusado lhe ameaçou sua filha menor estava em casa e presenciou os fatos, tendo ficado com medo e sendo levada para a casa do pai. Que no dia do acidente não deixou o local, apenas depois que tudo aconteceu.

O acusado, por sua vez, negou que tenha ameaçado a vítima, alegando que na data do acidente ela se predispôs a ajudá-lo no que fosse necessário e lhe disse que poderia ir até sua casa quando quisesse para tratar do ocorrido. Que foi levado para a UPA. Que através de Henrico soube que a vítima havia mudado sua versão, dizendo que o depoente quem era o culpado pelo acidente. Que retornou ao local do acidente porém a vítima não estava mais lá. Que teve que passar por cirurgia e ficou quarenta e cinco dias afastado do trabalho. Que ao retornar foi até a casa da vítima, ocasião em que já havia ajuizado uma ação contra ela e arcado com os prejuízos do acidente. Que foi recebido de forma ríspida pela vítima, a qual começou a proferir palavras de baixo calão. Que apenas chamou a vítima e ela não quis ouvi-lo, e assim foi embora em sua motocicleta. Que antes dessa data não havia entrado em contato com a vítima pois tratava com o advogado da seguradora.

A filha da vítima foi ouvida na delegacia (fl. 29), tendo relatado que na data dos fatos estava em sua residência e ouviu o acusado chamar sua genitora, porém ficou no interior do imóvel enquanto sua mãe foi atender, tendo ouvido o acusado gritar com ela, mas não ouviu ele a ameaçar.

As testemunhas de defesa ouvidas em juízo Bruno Spinelle Lupaquini e Henrico Silva Guidoti não presenciaram os fatos, nada podendo esclarecer quanto à alegada ameaça. Veja-se, portanto, que é a versão da vítima contra a versão do acusado, havendo divergências entre as declarações por eles apresentadas, de modo que somente testemunhas poderiam esclarecer como realmente se deram os fatos, as quais inexistem no presente caso.

Há dúvidas se de fato o delito ocorreu e em quais circunstâncias, eis que as provas produzidas não foram suficientes para comprovar os fatos descritos na inicial e alegados pela ofendida.

E ainda que os fatos possam ter ocorrido da forma narrada, as circunstâncias não restaram devidamente esclarecidas em instrução, e a ausência de outras provas além da versão da vítima constitui óbice ao decreto condenatório. Enfim. Uma condenação só pode se apoiar em provas cabais e robustas, não bastando presunções.

Portanto, de rigor a absolvição do réu, por insuficiência de provas, já que instalada a dúvida no convencimento, que reclama a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Vejamos:

"Bom lembrar que a dúvida, por menor que seja, tira a base de convicção para uma condenação." (RTJ 60/339). (Apel. 844.667/2 - Juiz Roberto Mortari - Comarca de General Salgado).

"Resumindo-se a prova contra o acusado em mera suspeitas, inadmissível é a prolação de decreto condenatório." (Ac.Un. da 6ª Câ. do T.A.Criminal, -na apelação 120/131 - Rel. Aquino Machado, in "Julgados", vol. 38, página 284).

E ainda:

"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições

nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'.
Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)
"ROUBO MAJORADO TENTADO. Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet.
Impossibilidade de amparar condenação em prova precária. In dubio pro reo. Recurso
ministerial desprovido."(TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)
Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão
ministerial e assim o faço para ABSOLVER o réu CAIQUE CESAR CARLIN da imputação que
lhe foi irrogada na denúncia (art. 147, caput, do Código Penal), com fulcro no art.
386, VII, do Código de Processo Penal.
Por fim, expeçam-se as anotações e comunicações de praxe, e, oportunamente,
arquivem-se os autos.
Publique. Intime. Comunique. Cumpra.
Sertãozinho, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA